m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INTERNA.0043905.06-03-2024

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

DIVISIONE VII – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Alla Direzione Generale USSRI
c.a. Direttore Generale
Dott. Giuseppe Lo Presti
Presidente del Gruppo di lavoro
Riperimetrazione dei Siti di Interesse
Nazionale ex art. 17-bis D.L. 152/21
USSRI-UDG@mase.gov.it

OGGETTO: (ID SIN_07) RIPERIMETRAZIONE DEI SITI CONTAMINATI DI INTERESSE NAZIONALE EX ART. 17-BIS DECRETO-LEGGE 06 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 29 DICEMBRE 2021, N. 233. TRASMISSIONE RELAZIONE PER LA DEPERIMETRAZIONE DEL S.I.N. "TARANTO".

In relazione all'oggetto, per i seguiti di competenza, si trasmette in calce la relazione elaborata dalla Divisione VII della D.G. USSRI del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che costituisce l'esito delle attività tecniche in merito alla deperimetrazione ex art. 17-bis D.L. 6 novembre 2021, n.152 del S.I.N. del S.I.N. "Taranto", e relativi allegati di seguito riportati:

- Allegato 1: relazione tecnica ISPRA;
- Allegato 2: particelle catastali;
- Allegato 3: proposta di perimetrazione in *shapefile*.

Il Dirigente
Luciana Distaso

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: c.s.d.

ID Utente: 19187
ID Documento: USSRI_07-19187_2024-0048
Data stesura: 06/03/2024

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Firmato digitalmente in data 06/03/2024 alle ore 17:07

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Uso del Suolo e delle Risorse Idriche
Divisione VII – Bonifiche dei Siti di interesse nazionale

Attività di riperimetrazione dei Siti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 152/21
S.I.N. "Taranto"
Proposta tecnica di riperimetrazione: relazione illustrativa

Sommario

1. Premessa....4
1.1. Ambito normativo....4
1.2. Criteri di selezione dei S.I.N. e iter procedimentale....4
2. Riperimetrazione del Sito di interesse nazionale di Taranto....6
2.1. Sintesi dell'iter procedimentale....6
2.2. Elementi di deperimetrazione del S.I.N. 6
3. Conclusioni 9

1. Premessa

1.1. Ambito normativo

La presente relazione si colloca nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 17-bis del Decreto-Legge n. 152/2021 convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n.233, che prevede: "*Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

A tale scopo, la Direzione Generale USSRI del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito, MASE), con proprio Decreto n. 13 del 9 febbraio 2022, ha istituito un Gruppo di lavoro incaricato di effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale (di seguito S.I.N.) ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Gruppo di lavoro è composto da personale della D.G. USSRI e di ISPRA, con la partecipazione anche del personale Sogesid che opera sull'assistenza tecnica FSC e dei componenti del Progetto "Mettiamoci in RiGA - Rafforzamento integrato Governance Ambientale" - Linea di intervento L3.

1.2. Criteri di selezione dei S.I.N. e iter procedimentale

Nel verbale della riunione del Gruppo di lavoro del 04.03.2022, oltre ai criteri direttivi previsti dall'art.252 comma 2 e 2-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, sono stati indicati i seguenti criteri specifici:

a) "*ridefinire i perimetri con maggior grado di dettaglio alla luce dell'evoluzione tecnologica (per risolvere il c.d. "problema del pennarello"*)";
b) "*tenere conto nella definizione del perimetro dei dati catastali e proprietari, al fine di evitare che un sito ricada solo in parte nel SIN*".

Nella suddetta riunione si è ritenuto di dover focalizzare l'attenzione, con un'analisi caso per caso, anche sui seguenti ambiti:

c) siti bonificati e certificati in tutte le matrici ambientali;
d) siti qualificati non contaminati in tutte le matrici ambientali per effetto di indagini preliminari, esiti del piano di caratterizzazione, esiti dell'analisi di rischio;
e) aree marine e i corpi idrici interni (fiumi e laghi) che per effetto di indagini di caratterizzazione non presentano particolari criticità;
f) edifici ad uso residenziale e relative pertinenze, posizionati su suoli su cui non hanno mai insistito attività di cui alla lettera f-bis dell'art. 252 comma 2, fermo restando la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 380/2001;

g) sedi di strade e infrastrutture viarie su cui non hanno mai insistito attività di cui alla lettera f-bis dell'art. 252 comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) aree ad uso residenziale o servizi in cui non hanno mai insistito attività di cui alla lettera f-bis dell'art. 252 comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
i) aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento su cui non hanno mai insistito attività di cui alla lettera f-bis dell'art. 252 comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

è stato inoltre definito un criterio di priorità nella selezione dei S.I.N., evidenziando, tra i 41 attualmente presenti, "*quelli la cui perimetrazione è più risalente nel tempo e per i quali, già da una prima analisi, risulta che nel corso del tempo siano avvenute modificazioni di rilievo*".

Nel verbale dell'adunanza plenaria del 14.09.2022, fermi restando i criteri già individuati dal Gruppo di lavoro nell'ambito della riunione del 04.03.2022, sono stati indicati ulteriori criteri oggettivi da considerare per la riperimetrazione dei S.I.N.:

- la conclusione del procedimento, l'autocertificazione o la certificazione di avvenuta bonifica per tutte le matrici ambientali;
- nell'analisi del S.I.N. occorre considerare e verificare se nel tempo, rispetto allo stato del S.I.N. al momento della perimetrazione, sono sopravvenuti elementi informativi tali da modificare il modello concettuale originario del sito.
- non devono essere escluse dalla perimetrazione le aree interne al S.I.N. oggetto di interventi inseriti nell'ambito di Accordi di programma in essere.

Nel verbale dell'adunanza plenaria del 20.12.2022, sono stati elencati i diciotto S.I.N. oggetto di ricognizione e valutazione, individuati secondo il criterio di priorità precedentemente citato in relazione alla riunione del Gruppo di lavoro del 04.03.2022, escludendo inoltre i S.I.N. amiantiferi.

Nell'arco del 2022, per ognuno dei S.I.N. selezionati, la competente Divisione VII della Direzione USSRI ha ricostruito, anche attraverso la raccolta della documentazione originaria, le caratteristiche del S.I.N., partendo dal Decreto di istituzione e dalle motivazioni che hanno portato, al tempo, alla definizione del perimetro, evidenziando inoltre eventuali problematiche emerse nel corso degli anni. La relativa documentazione (slide e altra documentazione tecnica) è stata trasmessa al Gruppo di lavoro ex D.D. DG USSRI n. 13 del 09.02.2022.

Successivamente, tra il 2022 e il 2023, per ognuno dei diciotto S.I.N., la Divisione VII della DG USSRI, come si dirà oltre, ha svolto specifiche riunioni con i rappresentanti degli Enti locali interessati dai SIN, finalizzate all'acquisizione di elementi utili al procedimento (fase partecipativa). Le riunioni sono state organizzate nell'ambito del Progetto MIR Linea L3 "Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale", come attività di affiancamento.

Alcuni Enti locali hanno trasmesso memorie/documenti prima dello svolgimento della relativa riunione; altri, si sono riservati di trasmettere memorie/documenti successivamente alla riunione. I verbali degli incontri, redatti in forma sintetica, e le memorie/documenti forniti dagli Enti territoriali coinvolti sono stati acquisiti agli atti della DG USSRI e trasmessi al Gruppo di lavoro ex D.D. DG USSRI n. 13 del 09.02.2022.

2. Riperimetrazione del Sito di interesse nazionale di Taranto

2.1. Sintesi dell'iter procedimentale

Il S.I.N. di Taranto, indicato nel verbale dell'adunanza plenaria del 20 dicembre 2022 tra quelli da valutare, è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale con Legge 9 dicembre 1998, n.426 e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000.

In data 4 novembre 2022 si è tenuta una riunione in cui gli istruttori del S.I.N. hanno esposto ai componenti del Gruppo di lavoro interni al Ministero le caratteristiche dei S.I.N., le motivazioni che hanno portato alla sua perimetrazione e lo stato generale dei procedimenti in essere.

In data 1° febbraio 2023 la documentazione è stata trasmessa a ISPRA con note protocollo n. 14759 e n. 14760.

In data 13 aprile 2023 si è tenuto un tavolo di confronto con gli Enti territoriali competenti, convocato con nota protocollo n. 48942 del 30 marzo 2023, in cui gli Enti convocati hanno espresso le proprie osservazioni circa la eventuale esclusione di aree dal perimetro del S.I.N.

A seguito del tavolo è stato acquisito il seguente contributo:

- Provincia di Taranto: nota protocollo n. 64730 del 21.04.2023.

Il verbale del tavolo e i contributi pervenuti sono stati acquisiti agli atti della D.G. USSRI in data 10.05.2023 con nota prot. n. 75473 e trasmessi al gruppo di lavoro in data 11.05.2023.

In data 19.10.2023 ISPRA ha trasmesso la "Relazione tecnica per il Gruppo di lavoro Riperimetrazione dei Siti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 17 bis del D. L. 152/21 – Sito di interesse nazionale di Taranto", trasmessa con nota protocollo n. 56075/2023 del 19.10.2023 e acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 168172 in pari data.

Al fine di valutare compiutamente la proposta dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio di deperimetrazione delle aree marine in corrispondenza del Mar Grande I e II Lotto, trasmessa dalla Provincia di Taranto con nota protocollo n. 64730 del 21.04.2023, è stato richiesto un supplemento istruttorio ad ISPRA con nota protocollo n. 211481 del 22.12.2023. Il riscontro dell'Istituto è stato trasmesso con nota protocollo n. 6188/2024 del 02.02.2024, acquisito al protocollo di questo Ministero in pari data al n. 19566.

2.2. Elementi di deperimetrazione del S.I.N.

Le valutazioni incluse nella relazione tecnica trasmessa da ISPRA, svolta anche a seguito di confronto, nell'ambito del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) con ARPA Puglia, sono state effettuate sulla base dei criteri già menzionati, tenendo conto della documentazione tecnica disponibile, delle verifiche svolte dal personale del MASE e dai verbali dei tavoli di confronto con gli Enti territoriali.

Alla luce di quanto evidenziato nella relazione tecnica, ISPRA, congiuntamente con ARPA Puglia, dichiara di ravvedere la necessità di operare una modifica dell'attuale perimetrazione del SIN di Taranto che tenga conto dei seguenti aspetti:

- di effettuare una verifica della perimetrazione del SIN da effettuarsi su base catastale e proprietaria, anche mediante una opportuna correzione perimetrale al fine di evitare che un sito ricada solo in parte nel SIN. Inoltre, ISPRA suggerisce di effettuare tale verifica anche in relazione alla sovrapposizione della perimetrazione con i limiti amministrativi comunali e con i confini idrologici naturali;
- di escludere dal perimetro attuale del SIN Taranto le aree elencate nella Tabella 1 riportata al Capitolo 4 della relazione ISPRA, e di seguito riportata, per le quali risulta concluso l'iter di bonifica dei suoli e della falda;
- di escludere l'"Area B" interna all'Area portuale in relazione alla quale il procedimento di bonifica risulta concluso, giusta Determinazione della Provincia n. 240 del 28.02.2023;

Area	atto
AMIU - Impianto di smaltimento - RSU	CdS del 16/03/2016
C.B.M.C. Comune di Taranto	CdS del 10/06/2014
C.B.M.C. Comune di Statte	CdS del 10/06/2014
Colabeton	Decreto n. 344 del 3/7/2017
Campania Trasporti	CdS del 10/06/2014
CMI Sud S.r.l.	CdS del 10/06/2014
COMES	CdS del 07/10/2015
DE. TRA.SUD	CdS del 13/03/2006
DISTRIPARK	CdS 22/03/2010 e CdS del 24/2/2011
Giove di Taranto	CdS del 10/06/2014
PV AGIP 5579	CdS del 07/10/2015
PV AGIP 38014	CdS del 07/10/2015
Italcave – Campo Contumaciale	CdS del 15/3/2011
Italcave – Santa Teresa	CdS del 27/2/2009 al punto 15 dell'o.d.g.
Nuova Gamma s.r.l.	CdS del 10/06/2014
Miccolis	Decreto n. 136 del 10/4/2017
PAMA Costruzione	CdS del 24/2/2011
S.I.P. di Taranto	CdS del 10/06/2014
Tecnomec Engineering	Decreto n. 249 del 19/6/2019

Tabella 1: Elenco dei siti bonificati e certificati in tutte le matrici ambientali

Rispetto alla richiesta con la quale il Comune di Taranto propone di escludere alcune particelle catastali prossime al Depuratore Gennarini e l'Area Retroportuale privata, ISPRA evidenzia che le aree proposte non possiedono i requisiti individuati dal GdL per l'esclusione, in quanto non ancora oggetto di caratterizzazione. Analoga osservazione riguarda la proposta del Comune di Statte, che propone l'esclusione dell'area Ecodì Foglio 42 del comune di Statte, particelle 4-39, in quanto l'area non è stata oggetto di caratterizzazione, ancorché mai interessata da attività antropiche.

In merito alla richiesta presentata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di escludere una vasta area marina nell'ambito del Porto in rada caratterizzata dalla presenza di sedimenti "verdi", a

seguito della caratterizzazione effettuata da ICRAM nel 2009, ISPRA evidenzia che tale area risulta oggetto di un monitoraggio di tutte le matrici ambientali attraverso l'implementazione, in corso, del cd. "Piano di monitoraggio integrato del porto di Taranto", finanziato nell'ambito del Programma di azione e coesione (Pac) 2014- 2020 che rientra nell'Asse D, relativo ai Green ports.

Al fine di valutare compiutamente la ricevibilità della proposta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, è stato richiesto un supplemento istruttorio ad ISPRA con nota protocollo n. 211481 del 22.12.2023. Il riscontro dell'Istituto è stato trasmesso con nota protocollo n. 6188/2024 del 02.02.2024, acquisito al protocollo di questo Ministero in pari data al n. 19566.

A tal riguardo ISPRA ha fornito gli elementi utili e necessari per le valutazioni del GdL in merito all'eventuale esclusione di parte delle aree marine dal perimetro del SIN. Si comunica quindi che, in considerazione della discontinuità delle aree proposte, inframezzate da aree contaminate, la proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio non risulta condivisibile in ragione della natura della matrice interessata (sedimenti marini), che per definizione rappresenta un continuum spaziale in ragione anche della sua mobilità. Si rileva inoltre l'assenza di dati di caratterizzazione aggiornati, e di informazioni in merito ad aree marine eventualmente già bonificate, banchinate, dragate, e ad eventuali sversamenti accidentali avvenuti nell'area marina o usi particolari delle aree che possano averne modificato le caratteristiche.

3. Conclusioni

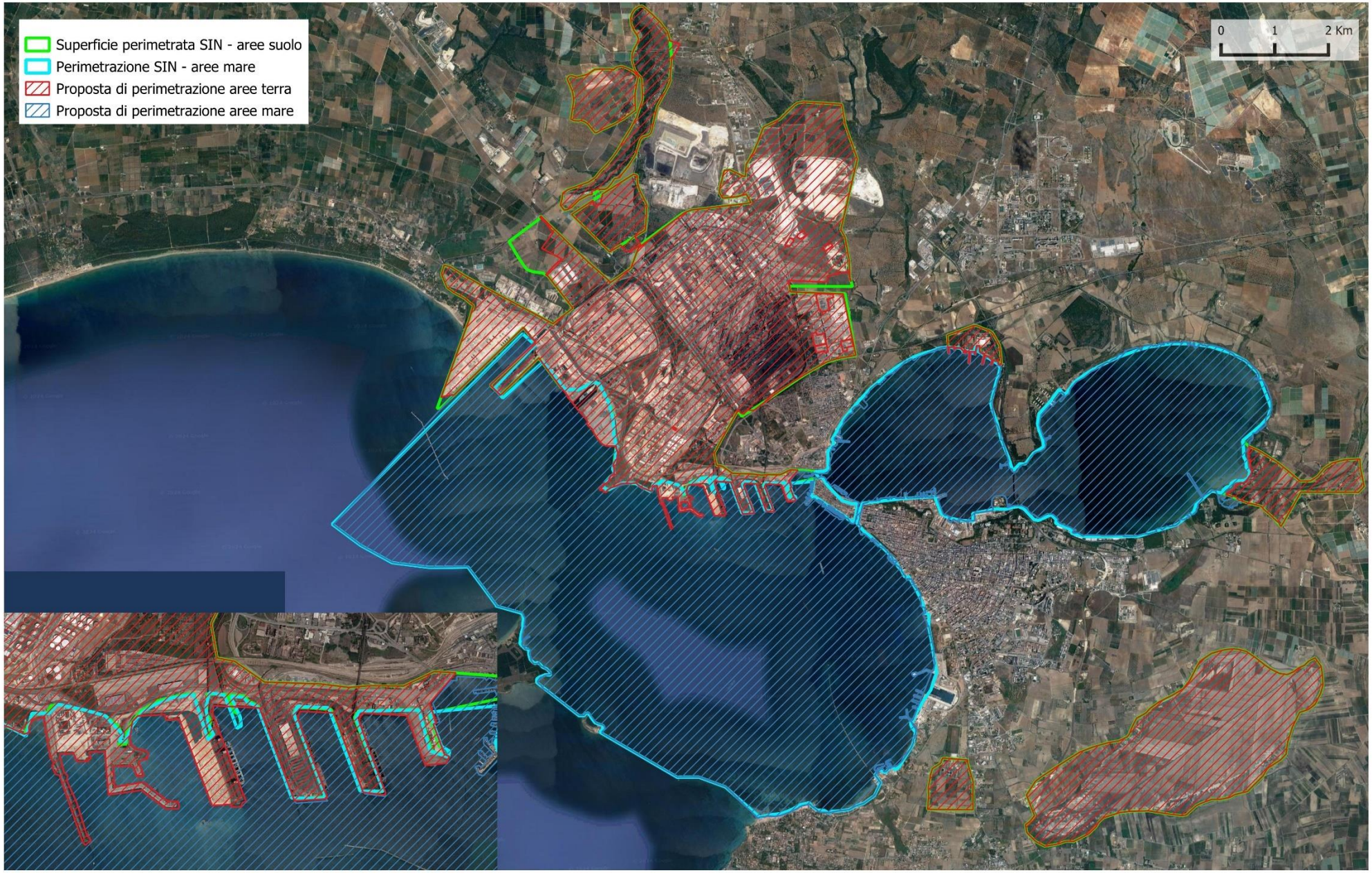
La proposta cartografica, elaborata dalla divisione VII della DG USSRI e allegata al presente documento, ha tenuto conto della relazione tecnica di ISPRA trasmessa con nota n. 56075/2023 del 19.10.2023 e acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 168172 in pari data (Allegato 1). Si specifica che la proposta cartografica è stata prodotta anche in considerazione dei contributi degli Enti territoriali acquisiti, la cui disamina è riportata nel paragrafo precedente

Riguardo alla riconduzione del perimetro del S.I.N. delle aree a terra alla linea di costa, si evidenzia che, nel tempo, sono state costruite strutture (ad esempio vasche di colmata, banchine, ecc.) che, all'epoca della perimetrazione del S.I.N. non esistevano; tali aree, non ricomprese nel perimetro del S.I.N. delle aree a terra, risultavano pertanto come aree a mare. Tenuto conto di questa problematica, sono state ricomprese all'interno del nuovo perimetro del S.I.N. le aree che, pur essendo state costruite successivamente alla perimetrazione, sono state o sono ad oggi oggetto di procedimenti riguardanti il S.I.N.; per i dettagli, si richiamano le figure 1 e 2 di seguito riportate.

Nella tabella *excel* allegata alla presente relazione (Allegato 2), sono indicate le particelle catastali che, all'esito dell'attività di ridefinizione del perimetro, sono state escluse dal S.I.N. e le particelle catastali che, precedentemente incluse come aree a mare, sono state ricomprese tra le aree a terra. In base alla relazione tecnica di ISPRA e alle considerazioni sopra riportate, si allega quindi alla presente una proposta cartografica di ridefinizione del perimetro del S.I.N. "Taranto" (tavola 1 e tavola 2) in formato *shapefile* (Allegato 3). Per l'effetto della deperimetrazione effettuata, l'area a terra del S.I.N. passa da 4383 ha a 4348 ha, mentre l'area a mare passa da 7006 ha a 6873 ha.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche

Sito di Interesse Nazionale di: Taranto
Tav.1 - Proposta di perimetrazione SIN



Sito di Interesse Nazionale di: Taranto
Tav.2 - Proposta di perimetrazione SIN

